

АНЕКС № 5

към Концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит - запад“, сключен на 12 септември 2003 г., влязъл в сила на 13.08.2003 г.

Този Анекс се подписа на 2018 година между:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост „Концедент“, представляван от министъра на енергетиката – Теменужка Петрова Петкова, от една страна и

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, представлявано от изпълнителния директор Пламен Костадинов Николов и прокуриста Мария Илиева Владимирова, наричано по-долу в договора „Концесионер“, от друга страна

Като страните от едната и от другата страна се наричат по-долу „Страните“ и поотделно „Страна“,

КЪДЕТО:

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с Решение № 543 на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 30 юли 2003 година, обнародвано в „Държавен вестник“, брой № 70/2003 г., за Концесионер се определя „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ ЕАД, гр. ПЛЕВЕН с изключителни права за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит - запад“, община Долни Дъбник, област Плевен;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 12.09.2003 г. между МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ ЕАД, гр. Плевен е подписан Концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит - запад“ (Договора), влязъл в сила от 13 август 2003 година;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно т. 10 от Решение № 543 от 30 юли 2003 година, обнародвано в „Държавен вестник“, брой № 70/2003 г., МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с Договора, с изключение на тези по неговото прекратяване;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, съгласно т. 3 от Решение от 29.05.2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 48/2013 г.), преобразува МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА в МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, съгласно т. 3 от Решение от 07.11.2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 93/2014 г.), преобразува МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА в МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в т. 4 от Анекс № 1 от 01.07.2004 г. към Договора, Страните са се съгласили да подпишат нов анекс към договора за годишните вноски във „Фонд за напускане“, в случай на изменения в схематичния проект за напускане;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в Чл. 1 от Анекс № 3 от 19.12.2012 г. към Договора, срокът на предоставената концесия за добив на суров нефт от находище „Долни Луковит - запад“, се продължава с 10 (десет) години;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че концесионерът е представил за одобрение с писмо вх. № Е-26-П-262/19.05.2016 г. Осъвременен схематичен проект за напускане на находище „Долни Луковит - запад“. С Протокол № 28/09.06.2016 г. от заседание на Техничко-икономически съвет (ТИС) са направени забележки, които след отстраняването им са довели до съгласуване на осъвременения схематичен проект за напускане с писмо изх. № Е-26-П-262/10.10.2016 г.;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че в чл. 36.3 от Договора Страните са се съгласили, че Договорът не може да бъде променян, модифициран, изменян или допълван, освен с писмен документ, подписан от Страните, с подписването на този Анекс в Договора се внасят изменения, които влизат в сила от датата на подписването на този Анекс.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Текстът на чл. 30.15 от Договора се променя, както следва:

„чл. 30.15. За да осигури изпълнението на задълженията по окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът е длъжен да открие доверителна банкова сметка (по-долу наречена „Фонд за напускане“) и да внася в нея до 30-ти септември всяка календарна година, за срока на Концесията, а за последната година (2022 г.) от срока на Концесията – до 12 август сумите, както е предвидено по-долу:

ГОДИШНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД ЗА НАПУСКАНЕ:

За 2016 г. – 0 лева годишно;

За 2017 г. – 1900 лева годишно;

За 2018 г. – 1900 лева годишно;

За 2019 г. – 0 лева годишно;

За 2020 г. – 0 лева годишно;

За 2021 г. – 0 лева годишно;

За 2022 г. – 0 лева годишно.

В 15 (петнадесет) дневен срок след откриване на банковата сметка по този чл. 30.15., Концесионерът представя на Концедента копие от подписания с банката договор за откриване на сметката. В договора с банката Концесионерът се задължава да даде предварителното си съгласие банката да предоставя на Концедента, по всяко време и без изричното съгласие на Концесионера, информация за наличността и движението на средствата по банковата сметка „Фонд за напускане“, за целия срок на концесията. Концесионерът е длъжен не по-късно от 15-ти октомври всяка календарна година да предоставя на Концедента извлечение от банковата сметка „Фонд за напускане“, удостоверяващо, че е внесъл сумата, предвидена в този чл. 30.15. Концесионерът представя на Концедента за съгласуване проекта на договор с банката, в която ще открие доверителна сметка.”

Този Анекс се състои от три (3) страници и е подписан в три еднообразни екземпляра на български език – два (2) екземпляра за Концедента и един (1) екземпляр за Концесионера и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ЗА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД:

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПЛАМЕН НИКОЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА - ПРОКУРИСТ

